Gérer un incident et protéger les élèves

Une vidéo humiliante circule, des parents exigent une exclusion immédiate, la proviseure veut une réponse ferme avant vendredi et l'élève visée ne veut plus venir. Comment rendre une justice scolaire qui respecte le droit, sans jamais faire passer la sanction avant la protection ?

La situation

Lundi, 8 h 05. Une vidéo de quinze secondes circule depuis le week-end sur les téléphones des élèves de 2nde. On y voit Inès, élève de 2nde B, filmée à son insu à la cantine pendant qu'un groupe l'imite et rit. La vidéo est accompagnée de messages insultants, dont certains visent aussi un professeur.

Plusieurs élèves désignent Yanis comme « celui qui a filmé ». Les parents d'Inès sont au portail : ils exigent son exclusion « dès aujourd'hui ». Inès est restée chez elle. La proviseure vous demande un point à 10 h et « une réponse ferme avant vendredi ». Sur un réseau social, un parent évoque déjà l'affaire.

Les documents

N°	Document	Nature
1	Lundi, 8 h 05 : ce que vous savez	Situation
2	Les parents d'Inès, au portail	Messages
3	Punitions et sanctions	Texte officiel
4	Les principes du droit disciplinaire	Texte officiel
5	Le harcèlement entre élèves	Texte officiel
6	Le témoignage de l'AED	Témoignages
7	La protection de l'enfance en France	Texte officiel
8	Le protocole de l'établissement	Établissement
9	Trois pressions de la matinée	Messages
10	Mardi, 14 h : l'entretien avec Yanis	Rebondissement
11	Douze cartes pour la première heure	Outil
12	Cartes de la commission éducative	Simulation

Les documents marqués « Rebondissement » se distribuent séparément, au moment prévu par le déroulé.

Lundi, 8 h 05 : ce que vous savez

- Une vidéo de 15 secondes montre Inès filmée à son insu à la cantine, imitée par un groupe qui rit.
- Des messages l'accompagnent : « la pleureuse », « elle sert à rien », et des insultes visant M. Garnier.
- Plusieurs élèves disent que Yanis a filmé. Personne ne sait qui a diffusé en premier.
- Selon une amie d'Inès, « ça fait des semaines qu'on se moque d'elle ».

Les parents d'Inès, au portail

« Notre fille ne remettra pas les pieds ici tant que ce garçon sera là. Nous exigeons son exclusion aujourd'hui. Si rien n'est fait, nous porterons plainte et nous irons voir la presse. »

Punitions et sanctions

Code de l'éducation, article R511-13 et ressources Éduscol (synthèse reformulée).

	Punitions scolaires	Sanctions disciplinaires
Pour quoi ?	Manquements mineurs aux obligations des élèves	Atteintes aux personnes et aux biens, manquements graves
Qui décide ?	Les personnels, selon le règlement intérieur	Le chef d'établissement ou le conseil de discipline
Lesquelles ?	Inscription sur le carnet, excuse, devoir supplémentaire, retenue…	Avertissement ; blâme ; mesure de responsabilisation ; exclusion temporaire de la classe (8 jours au plus) ; exclusion temporaire de l'établissement (8 jours au plus) ; exclusion définitive

Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis. Des mesures de prévention, de réparation et d'accompagnement peuvent les compléter.

Éduscol, les procédures disciplinaires.

Les principes du droit disciplinaire

1. **Légalité :** seules les sanctions prévues par les textes et le règlement intérieur peuvent être prononcées.
2. **Contradictoire :** l'élève et ses représentants légaux sont informés des faits et peuvent présenter leur défense, avec un délai, avant toute sanction.
3. **Proportionnalité :** la sanction est graduée selon la gravité des faits.
4. **Individualisation :** elle tient compte de la situation de chaque élève et de sa part dans les faits ; pas de sanction collective.
5. **Non bis in idem :** on ne sanctionne pas deux fois les mêmes faits.
6. **Motivation :** la décision est écrite et motivée.

Lorsqu'une procédure est engagée, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire et si la situation l'exige, interdire temporairement l'accès de l'élève à l'établissement. Ce n'est pas une sanction.

Le harcèlement entre élèves

Ressources nationales (synthèse reformulée).

- Le harcèlement se caractérise par **la répétition** de propos ou de comportements, **un rapport de force** déséquilibré et **l'isolement** de la victime. Le cyberharcèlement en prolonge les effets hors de l'établissement.
- Depuis la loi du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est un délit pénal en France.
- Le programme pHARe organise la prévention et la prise en charge : équipes ressources formées, entretiens avec les élèves concernés, méthode de la préoccupation partagée, suivi de la victime.
- La médiation entre pairs et la confrontation entre la victime et les auteurs sont déconseillées en situation de harcèlement.

Programme pHARe.

Le témoignage de l'AED

Camille : « Depuis la rentrée, à la cantine, il y a toujours le même groupe qui s'assoit près d'Inès pour la faire rire jaune. Une fois elle est partie en pleurant. J'ai cru que c'était des histoires de classe, je n'ai rien écrit. »

La protection de l'enfance en France

Ressources Éduscol (synthèse reformulée).

- **L'information préoccupante** est transmise à la cellule départementale (CRIP) lorsqu'un enfant est en danger ou en risque de l'être.
- **Le signalement** est adressé directement au procureur de la République en cas de danger grave ou immédiat, ou de faits pouvant constituer une infraction.
- L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit d'en aviser le procureur.

Fiche du classeur de Mme Martel. Le lycée Horizon est situé hors de France. Éduscol, protection de l'enfance.

Le protocole de l'établissement

Lycée Horizon · Protocole de protection (version 2024, validée par la direction).

1. Tout personnel informé d'une situation de danger ou de harcèlement prévient immédiatement le CPE ou la direction.
2. La direction réunit sans délai la cellule de suivi (direction, CPE, infirmière, psychologue).
3. La cellule décide des mesures de protection, de l'information des familles et des signalements aux autorités compétentes du pays et au poste consulaire si nécessaire.
4. Seule la direction communique à l'extérieur.

Trois pressions de la matinée

- **Mme Laurent :** « Je veux une réponse ferme et visible avant vendredi. Les parents doivent voir qu'on agit. »
- **M. Garnier :** « J'exige une sanction exemplaire. Je suis insulté dans cette vidéo. »
- **Publication d'un parent sur un réseau social :** « Au lycée Horizon, on laisse filmer et humilier nos enfants. Le harceleur s'appelle Y., en 2nde. Partagez ! »

Mardi, 14 h : l'entretien avec Yanis

« Oui, j'ai filmé. Mais c'est les terminales qui m'ont dit de le faire, sinon ils mettaient en ligne la vidéo de moi de l'an dernier, quand ils m'avaient enfermé dans les toilettes. Je n'ai pas mis la vidéo sur le groupe. C'est Sacha qui l'a envoyée. Je ne veux pas qu'ils sachent que j'ai parlé. »

Le dossier de Yanis mentionne, l'an dernier, un « conflit avec des élèves plus âgés, réglé par une discussion ».

Douze cartes pour la première heure

✂ Cartes à découper

1 · Appeler les parents d'Inès pour organiser sa protection et son retour	2 · Conserver une preuve datée de la vidéo, sans la diffuser
3 · Informer la proviseure	4 · Convoquer Yanis devant sa classe
5 · Recevoir séparément les élèves cités	6 · Réunir la cellule de suivi
7 · Annoncer aux parents d'Inès que Yanis sera exclu	8 · Répondre sur le réseau social au nom du lycée
9 · Prévenir M. Garnier qu'il est visé et lui proposer un soutien	10 · Demander aux AED une vigilance à la cantine
11 · Montrer la vidéo à la classe pour la faire réagir	12 · Consigner les faits connus, avec l'heure

Cartes de la commission éducative

La commission éducative examine la situation d'un élève et recherche une réponse éducative ; elle ne prononce pas de sanction. Son existence et sa composition dépendent du règlement de l'établissement.

✂ Cartes à découper

La proviseure Vous présidez. Vous rappelez l'objet de la commission et vous veillez à ce que Yanis et son parent soient entendus.	**Le CPE** Vous présentez les faits établis, ceux qui restent incertains, et la situation de Yanis.
Le professeur principal Vous décrivez Yanis en classe. Vous êtes partagé : il a filmé, mais il est en souffrance.	**Yanis** Vous reconnaissez avoir filmé. Vous avez peur des terminales et vous refusez de les nommer devant tout le monde.
Le parent de Yanis Vous défendez votre fils. Vous découvrez ce qui lui est arrivé l'an dernier et vous êtes en colère contre le lycée.	**Les observateurs** Vérifiez : contradictoire, individualisation, proportionnalité, protection de Yanis, mesure éducative proposée.